

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1799/2530

นางทับ นิมา กับพวก
นายหวาด แสงบำรุง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 569

ป.วิ.พ. มาตรา 173

พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ.2517 มาตรา

เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 อ้างว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ ขณะคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นคดีใหม่โดยเพิ่มข้อหาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ร่วมกันแสดงเจตนาลวงโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 7 โดยสมยอม ขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ดังนี้มูลค่าที่โจทก์ฟ้องเป็นเรื่องเดียวกัน มีประเด็นเกี่ยวข้องกันโดยตรง ทั้งเกี่ยวกับทรัพย์สินรายเดียวกัน ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 (1) การที่โจทก์ถอนฟ้องคดีเดิมหลังจากฟ้องคดีใหม่ ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ในคดีใหม่ได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 และพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 29 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือนาที่ให้เช่าผู้รับโอนจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า จำเลยที่ 1 ผู้ให้เช่านาพิพาทโอนขายที่

นาฬิกาให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โดยไม่ได้แจ้งการขายให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้
เช่าก่อน โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่นาฬิกาคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตามพระราช
บัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 41 เมื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โอนขายนา
ฬิกาต่อไปให้จำเลยที่ 7 จำเลยที่ 7 ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ซึ่งจำเลยที่
2 ถึงที่ 6 มีอยู่ต่อโจทก์ทั้งสองผู้เช่านาฬิกาโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะซื้อนาจาก
จำเลยที่ 7 ตามราคาและวิธีการชำระเงินตามที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซื้อไว้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เช่าที่ดินจากจำเลยที่ ๑ เพื่อทำนาปลูกข้าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๒๔ โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ ๑ ได้ขาย
ที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่ให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ไปทั้งแปลงในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ การที่จำเลยที่ ๑ โอนขายที่ดินให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ไม่ได้
แจ้งให้โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้เช่าทราบก่อนการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิซื้อนาที่เช่า
จากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ในฐานะผู้ซื้อได้ในราคาและตามวิธีการชำระเงินที่จำเลยที่ ๑
ขายให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ คือจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวต่อคณะ
กรรมการควบคุมการเช่านาและนายอำเภอท้องที่ให้ดำเนินการให้จำเลยโอนขายนา
ให้โจทก์แต่จำเลยไม่ยินยอม โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี
คดีอยู่ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ ได้ร่วมสมรภูมิกันแสดงเจตนาลวงโดย
สมยอมจดทะเบียนโอนขายนาที่โจทก์เช่าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๗
เพียงผู้เดียวเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นการกระทำไม่
สุจริตขอให้พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖
ผู้ขายกับจำเลยที่ ๗ ผู้ซื้อแล้วให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ โอนขายให้แก่โจทก์ในราคา

๓๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่อาจเพิกถอนได้ให้จำเลยที่ ๗ ในฐานะผู้ซื้อร่วมหรือแทนกัน
กับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ โอนขายให้โจทก์ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยที่ ๑ ถึงที่
๗ ไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์วางเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อศาลแล้ว ถือเอาคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์แทนจำเลย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ผู้เช่าหา ไม่มีสิทธิมาฟ้องจำเลยที่ ๑ ได้
ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนเพราะโจทก์เคยยื่นคำฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ไว้แล้วเป็น
คำฟ้องเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับที่ดินแปลงเดียวกัน ข้อหาผิดพระราชบัญญัติควบคุม
การเช่าหา พ.ศ.๒๕๑๗ และขอให้จำเลยโอนขายหาให้ผู้เช่าเหมือนกัน จำเลยที่ ๑ ไม่
ได้สมคบกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ทำนิติกรรมโอนขายหาพิพาทให้จำเลยที่ ๗ ตามฟ้อง
โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่ผู้เช่าหาพิพาทกับจำเลยที่ ๒
ถึงที่ ๖ และไม่ใช่เจ้าหนี้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรม
ขายหาพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ กับจำเลยที่ ๗ ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นฟ้อง
ซ้อน จำเลยที่ ๑ ไม่ได้สมคบกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ขายที่หาพิพาทให้จำเลยที่ ๗ ตาม
ฟ้องโจทก์

จำเลยที่ ๗ ให้การว่า จำเลยที่ ๗ ได้ซื้อที่หาพิพาทจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ โดย
สุจริต ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยถูกต้องโจทก์ทั้งสองไม่ใช่
เจ้าหนี้ของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ จึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายนี้ ฟ้อง
ของโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมโดยโจทก์ทั้งสองเป็น
ผู้เช่าหาพิพาท การที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าหา
ถือได้ว่า เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์ไม่

เป็นฟ้องข้อ พฤติการณ์ของจำเลยตามที่โจทก์นำสืบฟังได้ว่าจำเลยได้สมรู้ร่วมกัน ทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ กับจำเลยที่ ๗ นิติกรรมดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมาย พิพากษานิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๐๔๒ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ผู้ขายกับจำเลยที่ ๗ ผู้ซื้อฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๔ เป็น โฆษ ให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวนี้เสีย ให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ โอนขายที่ดินให้แก่ โจทก์ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์วางเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองแทน จำเลยทั้งหมด

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ และจำเลยที่ ๗ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์ในส่วนที่ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ในคดีนี้เป็นฟ้องข้อกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๒๔ ของศาลชั้นต้น ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ (๑) ไม่มีผลตามกฎหมาย และ คดีรับฟังได้ว่าจำเลยทุกคนได้สมรู้ร่วมกันแสดงเจตนาลวงโดยทำเป็นจดทะเบียนโอน นาพิพาททำที่เป็นซื้อขายกัน นิติกรรมดังกล่าวที่ทำเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๔ ซึ่ง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ เป็นผู้ขาย จำเลยที่ ๗ เป็นผู้ซื้อ จึงเป็นโฆษ ที่นาพิพาทยังเป็น ของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ อยู่ อย่างไรก็ตามคำขอของโจทก์ที่จะให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ โอนขายนาพิพาทให้โจทก์ในราคาสามแสนบาทก็ไม่อยู่ในสภาพอันจะฟังพิพากษา บังคับให้ได้ เพราะคดีของโจทก์เป็นฟ้องข้อ พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ และจำเลยที่ ๗ ฎีกา

ในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๒๔ คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๕๐/๒๕๒๔ ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากข้อเท็จจริงที่รับฟังมาว่า ขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ต่อศาลชั้นต้น กล่าวอ้างว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา ขอให้บังคับให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๔๒ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่โจทก์ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไว้แล้ว และคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ เป็นคดีนี้ซึ่งมีมูลคดีเป็นเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้ แม้คดีนี้โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ ๗ และเพิ่มข้อหาว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ร่วมกันแสดงเจตนาลวงโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๗ โดยสมยอมขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ด้วยก็ตาม มูลคดีที่โจทก์ฟ้องก็คงเป็นเรื่องเดียวกันมีประเด็นเกี่ยวข้องกันโดยตรง ทั้งเกี่ยวกับทรัพย์สินรายเดียวกันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๒๔ คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๕๐/๒๕๒๔ นั้นเอง ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ จึงเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ (๑) การที่โจทก์ถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๑/๒๕๒๔ คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๕๐/๒๕๒๔ ในภายหลังไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ในคดีนี้ได้

ในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ ๗ ที่ว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ กับจำเลยที่ ๗ เพราะเป็นการซื้อขายโดยสุจริต โจทก์มีสิทธิเพียงไปขอซื้อจากจำเลยที่ ๗ ตามราคาที่จำเลยที่ ๗ ซื้อมาหรือตามราคาท้องตลาดอย่างใดสูงกว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ.๒๕๑๗ มาตรา ๒๙ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือหน้าที่ให้เช่า และผู้รับโอนจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมี

ต่อผู้เช่า เมื่อจำเลยที่ ๑ ผู้ให้เช่านาพิพาทโอนขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินนาพิพาทให้แก่
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ โดยไม่ได้แจ้งการขายแก่โจทก์ทั้งสองก่อน โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิ
ซื้อที่ดินนาพิพาทคืนจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา
พ.ศ.๒๕๑๗ มาตรา ๔๑ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ จึงมีหน้าที่ขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสอง
ดังนั้นเมื่อ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ โอนขายนาพิพาทต่อไปให้จำเลยที่ ๗ จำเลยที่ ๗ ผู้รับ
โอนย่อมต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ซึ่งจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ มีอยู่ต่อโจทก์ทั้งสองผู้เช่า
นาพิพาทโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะซื้อนาจากจำเลยที่ ๗ ตามราคาและวิธีการชำระ
เงิน ตามที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ ซื้อไว้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๗ โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๔๒ ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้แก่โจทก์ทั้งสองในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โดยชำระเงินเมื่อทำการจดทะเบียนโอนขาย หากจำเลยที่ ๗ ไม่ปฏิบัติตามคำ
พิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

ศาลจังหวัดปทุมธานี - นายประเสริฐ จันทรวาท

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ รักขพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ